

0001354-56.2008.8.26.0430

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUAN CASAGRANDE

Comarca: Paulo de Faria

Foro: Foro de Paulo de Faria

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 04/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Edineia de Souza e outros

Vistos.

O Ministério Público manifestou-se pela determinação da prescrição executória quanto à ré IARA SILVA DOS SANTOS.

Analiso.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Tal pleito comporta deferimento.

A sentença de fls. 671/677, de 31.01.2017, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Paulo de Faria

Foro de Paulo de Faria

Vara Única

R. XV de Novembro, 809, Paulo de Faria - SP - cep 15490-000

0001354-56.2008.8.26.0430 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0001354-56.2008.8.26.0430

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Edineia de Souza e outros

Vistos.

O Ministério Público manifestou-se pela determinação da prescrição executória quanto à ré IARA SILVA DOS SANTOS.

Analiso.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Tal pleito comporta deferimento.

A sentença de fls. 671/677, de 31.01.2017, publicada em 28.04.2017, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou a ré a pena privativa de liberdade de 3 anos e 6 meses de reclusão, cujo prazo prescricional, para ela, menor de 21 anos à época dos fatos, dar-se-ia em 4 anos, visto que, de acordo com o artigo 115 do Código Penal, a prescrição cai pela metade.

A sentença é datada de 31/01/2017 e, até o momento, já transcorreram mais de 5 anos e 6 meses, lapso superior para o Estado executar a pena da ré.

O Ministério Público nas fls. 914 e seguintes manifestou-se pela decretação da prescrição da pena privativa de liberdade dessa ré.

Não houve até o momento início do cumprimento da pena, tampouco trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

Tal pleito comporta deferimento, vez que, após a publicação da sentença, a prescrição da pena da é regida pela pena privativa de liberdade aplicada.

Vejamos:

Art. 110, do Código Penal:

“A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente”.

A sentença de fls. 671/677, de 31.01.2017, foi publicada no DJE dia 28.04.2017, último lapso interruptivo da prescrição.

A prescrição, depois do trânsito em julgado, regula-se pela pena aplicada, nos termos do artigo 110, do Código Penal.

A ré nasceu em 11/08/1988 e possuía 20 anos na época dos fatos.

Como a ré era menor de 21 anos à época dos fatos e foi condenada a uma pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, a prescrição, nos termos do artigo 109, c/c art. 115 do Código Penal dar-se-á em 4 anos.

Assim, prescrita está a pena privativa de liberdade na modalidade executória, visto que não houve tempo hábil para o Estado forçar a condenada a cumprir sua pena.

Ante o exposto, com fundamento no art. 107, IV, c/c art. 109, IV, e artigo 115, todos do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE da pena privativa de liberdade da acusada IARA SILVA DOS SANTOS, pela ocorrência de prescrição.

Comunique-se ao IIRGD, fazendo-se as anotações necessárias no sistema informatizado, após o trânsito em julgado para a ré.

Expeça-se certidão de honorários ao defensor dativo se houver.

Serve a presente como mandado de intimação.

Intime-se. Dê-se ciência ao Ministério Público e à sentenciada.

Em relação aos demais réus do presente processo, passo a analisar:

O réus JOÃO PAULO e VANILDO apresentaram recurso de apelação (fls. 711 e 713), o qual já foi recebido (fl. 732), e manifestaram seu desejo de arrazoar na superior instância;

A ré EDINEIA apresentou recurso de apelação (fls. 688), o qual já foi recebido e arrazoado em primeiro grau (fls. 797/823)

A ré ELISANGELA apresentou embargos de declaração às fls. 692, os quais tiveram negado o seu provimento. Apresentou recurso de apelação às fls. 715/727, o qual já foi recebido pelo Juízo (fl. 732).

O membro do Ministério Público já apresentou as contrarrazões ao recurso das rés.

Considerando que o réu JOSÉ FERNANDO assinou o termo de recurso, mas, até o momento, seu advogado dativo não apresentou as razões recursais, intime-se pessoalmente o defensor dativo do réu em questão para apresentar as razões recursais e, após a sua apresentação, abra-se vistas ao Ministério Público para apresentar as contrarrazões recursais.

Após a apresentação das contrarrazões ao recurso do réu em questão, encaminhe-se os presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo para análise dos recursos dos réus.

Int. Ciência ao Ministério Público.

Proceda-se.

P.R.I.C.

Paulo de Faria, 10 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA